

## 처분요구서

# 감사결과 처분요구서

## 징계 요구

제 목 사내 메신저 계정 무단 접속

소 관 부 서 ○○○○○실

조 치 부 서 경영본부 인사노무실

내 용

### 1. 사건 개요

'26. 1. 13. 우리 원 사내 메신저 계정에 대한 무단 접속 행위가 있었다는 제보가 접수됨에 따라, 피신고인의 사내 메신저 계정 접속 행위가 관련 규정을 위반하였는지 여부를 확인하기 위해 감사를 실시하였다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」(이하 '정보통신망법'이라 한다) 제49조에 따라 타인의 정보를 훼손·침해하거나 타인의 비밀을 침해<sup>1)</sup>하는 행위를 하여서는 아니 된다.

또한 「인사규정」 제41조(성실의 의무), 제46조(품위유지의 의무)에서 직원은 법령과 정관 및 국토안전원의 제규정을 준수하고, 창의와 성실로써 맡은바 책임을 다하여야 한다고 정하고 있다.

1) 타인의 비밀 '침해'란 정보통신망에 의하여 처리·보관 또는 전송되는 타인의 비밀을 정보통신망에 침입하는 등 부정한 수단 또는 방법으로 취득하는 행위를 말한다(대법원 2015.1.15. 선고 2013도 15457 판결 참조)

타인의 사내 메신저 대화내용은 개인의 사생활 및 통신비밀 영역에 해당하는 정보로써 이를 정당한 사유 없이 열람한 행위는 타인의 비밀 침해와 임직원으로서 요구되는 기본적 윤리의무 및 품위유지 의무에 반하는 행위에 해당한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 행정4급 ■■■(생년월일: 1984. 4. 18.)은 '25. 12. 29.부터 12. 31.까지 행정6급 ■■■의 사내 메신저 계정에 8회 접속한 사실이 확인되었다.

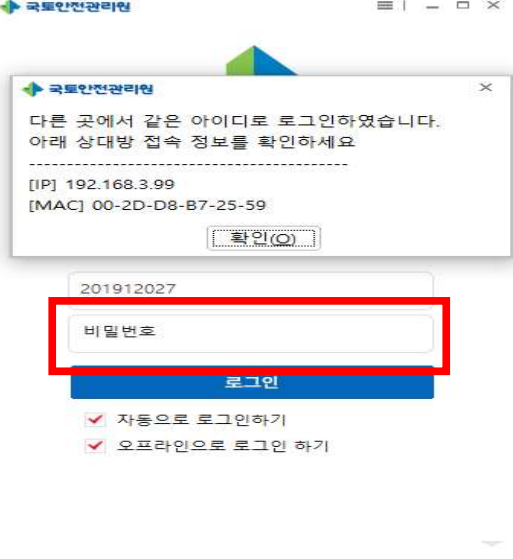
#### 가. 비밀번호 인지 및 자동 로그인에 따른 접속 경위

■■■ 차장은 '25. 12. 28. ■■■ 직원의 자리에 갔다가 모니터에 부착된 포스트잇의 나라배움터 아이디 및 비밀번호를 우연히 보게 되었고, 본인의 비밀번호 형식과 유사하다고 생각하여 기억에 남았다고 진술하였다.

이후 '25. 12. 29. 17시 37분경 해당 비밀번호가 실제로 일치하는지 확인하기 위해 ■■■ 직원의 사내 메신저 계정에 최초 접속하였다고 진술하였다.

사내 메신저 접속 로그 기록을 확인한 결과, '25. 12. 29. 같은 시각 ■■■ 직원이 로그인한 상태에서 ■■■ 차장이 동일 계정으로 접속을 시도하면서 중복 로그인 현상이 발생하였다. 이 과정에서 ■■■ 차장의 접속으로 ■■■ 직원이 로그아웃되었고, ■■■ 직원이 다시 로그인하자 이번에는 ■■■ 차장이 로그아웃 되는 상황이 발생하였다. 이러한 중복 로그인 상황은 총 2회 반복된 것으로 확인 되었으며, 접속이 종료될 경우 재접속을 위해 비밀번호를 다시 입력해야 하는 구조인 점을 고려하면, 자동 로그인에 따른 접속이었다는 진술은 받아들이기 어렵다.

<메신저 중복 접속 시 알림 메시지 테스트 결과>

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>동일 계정에 타 사용자가 로그인하면서 중복 로그인 현상이 발생하여 기존 접속자가 자동 로그아웃되며 표시된 알림 메시지</p>          | <p>로그아웃된 사용자가 재로그인을 위해 비밀번호를 입력해야 하는 화면</p>                                        |

이 과정에서 중복 로그인 시 상대방에게 알림이 표시되는 상황이 발생하였으며, 같은 날 '25. 12. 29. 18시 10분 근무시간 이후 신고인이 접속하지 않은 시간대에 다시 해당 계정에 재접속한 사실이 확인되었다.

한편 '25. 12. 30. 8시30분경 출근 시간대에도 [REDACTED] 직원 계정에 접속 기록이 존재하는 점을 종합하면, '25. 12. 29. 최초 접속 후 일부 접속은 자동 로그인 설정의 영향으로 발생했을 가능성은 있으나, 이후 이루어진 접속까지 포함하면 [REDACTED] 차장의 전반적인 접속 행위를 자동 로그인에 따른 것으로 인정하기는 어렵다.

<[REDACTED]·[REDACTED] 메신저 계정 접속 로그 기록>

| 접속일       | 대상계정       | 로그인 시간    | 로그아웃 시간   | 접속 시간 | IP주소          | 비 고             |
|-----------|------------|-----------|-----------|-------|---------------|-----------------|
| '25.12.29 | [REDACTED] | 08:54:09  | 17:35:49  | -     | 172.10.132.54 | 본인 계정 접속        |
|           | [REDACTED] | 09:04:39  | ②17:37:11 | -     | 172.10.127.12 | 중복 로그인으로 로그아웃 됨 |
|           | [REDACTED] | ①17:37:10 | ④17:37:48 | 38초   | 172.10.132.54 | [REDACTED] 접속   |
|           | [REDACTED] | ③17:37:48 | ⑥17:38:22 |       | 172.10.127.12 | 중복 로그인으로 로그아웃 됨 |
|           | [REDACTED] | ⑤17:38:22 | ⑦17:38:26 | 4초    | 172.10.132.54 | [REDACTED] 접속   |
|           | [REDACTED] | ⑧17:38:47 | 18:08:09  | -     | 172.10.127.12 | 본인 계정 접속        |
|           | [REDACTED] | 17:39:18  | 18:05:55  | -     | 172.10.132.54 | 본인 계정 접속        |
|           | [REDACTED] | 18:10:50  | 18:15:54  | 5분4초  | 172.10.132.54 | [REDACTED] 접속   |

| 접속일       | 대상계정 | 로그인 시간   | 로그아웃 시간           | 접속 시간  | IP주소          | 비 고             |
|-----------|------|----------|-------------------|--------|---------------|-----------------|
| '25.12.30 | ☒☒☒  | 08:30:27 | 08:30:34          | 7초     | 172.10.132.67 | ☐☐☐ 접속          |
|           | ☐☐☐  | 08:30:43 | 08:30:49          | -      | 172.10.132.67 | 본인 계정 접속        |
|           | ☐☐☐  | 08:31:04 | 18:20:11          | -      | 172.10.132.67 | 본인 계정 접속        |
|           | ☒☒☒  | 09:07:17 | 18:10:29          | -      | 172.10.127.12 | 본인 계정 접속        |
|           | ☐☐☐  | 18:47:40 | 18:49:16          | -      | 172.10.132.67 | 본인 계정 접속        |
|           | ☐☐☐  | 23:16:37 | 23:17:54          | -      | 192.168.3.25  | 본인 인터넷망 접속(자택)  |
|           | ☐☐☐  | 23:57:26 | (12.31.) 00:02:54 | -      | 192.168.3.25  | 본인 인터넷망 접속(자택)  |
| '25.12.31 | ☒☒☒  | 00:03:05 | 00:16:54          | 13분49초 | 192.168.3.25  | ☐☐☐ 인터넷망 접속(자택) |
|           | ☐☐☐  | 00:17:07 | 00:18:48          | -      | 192.168.3.25  | 본인 인터넷망 접속(자택)  |
|           | ☐☐☐  | 00:41:28 | 00:43:33          | -      | 192.168.3.16  | 본인 인터넷망 접속(자택)  |
|           | ☒☒☒  | 00:44:54 | 00:46:14          | 1분20초  | 192.168.3.16  | ☐☐☐ 인터넷망 접속(자택) |
|           | ☒☒☒  | 00:46:22 | 00:47:50          | 1분28초  | 192.168.3.16  | ☐☐☐ 인터넷망 접속(자택) |
|           | ☒☒☒  | 00:47:58 | 00:50:26          | 2분28초  | 192.168.3.16  | ☐☐☐ 인터넷망 접속(자택) |
|           | ☐☐☐  | 08:52:10 | 15:21:51          | -      | 172.10.132.67 | 본인 계정 접속        |
|           | ☒☒☒  | 09:05:03 | 14:39:11          | -      | 172.10.127.12 | 본인 계정 접속        |
|           | ☒☒☒  | 14:39:16 | 16:35:14          | -      | 172.10.127.12 | 본인 계정 접속        |

#### 나. 최초 1회 접속 후 종료하였다는 주장 관련

☐☐☐ 차장은 '25. 12. 31. 오전 9시경 ☒☒☒ 직원과의 메신저 대화 과정에서 최초 1회 접속 후 바로 종료한 것이 전부라고 설명한 것으로 확인되었다. 또한 문답 과정에서도 최초 접속은 비밀번호가 맞는지 호기심으로 이루어진 것이며, 이후 접속은 비밀번호 변경 여부 확인 또는 대화과정에서 본인의 말에 대해 실수 여부를 확인하기 위한 것이었다고 진술하였다.

그러나 전산 로그기록을 확인한 결과, 최초 접속 이후에도 근무시간 외 접속, 심야시간대 접속 등 추가 접속이 이루어진 사실이 확인되어, 단순 호기심에 따른 1회 접속이라는 설명과는 일치하지 않는 정황이 확인되었다.

#### 다. 근무시간 외 및 심야시간대 반복 접속 정황 관련

메신저 접속기록을 확인한 결과, ☐☐☐ 차장은 최초 접속 이후 근무시간 외 및 심야시간대에 자택에서 인터넷망을 통해 ☒☒☒ 직원 계정에 접속한 사실이

확인되었다. 특히 심야시간대에는 본인 계정으로 접속한 뒤 로그아웃하고 [ ] 직원 계정으로 재접속하는 행위가 반복되었으며, 19분 5초간 접속이 유지된 사실이 확인되었다.

[ ] 차장은 추가 접속에 대해 [ ] 직원이 메신저 비밀번호를 변경하였는지와 [ ] 차장 본인과 [ ] 직원 간의 대화내용 확인을 위한 것이었다고 진술하였으나, 비밀번호 변경 여부는 해당 계정 소유자의 관리 영역에 속하는 사항으로 피신고인이 확인할 사안으로 보기 어렵고, [ ] 차장 본인과 [ ] 직원간의 대화내용 확인은 [ ] 차장 본인의 메신저에 접속하여 확인이 가능한 사항이다.

따라서 위와 같은 사실을 종합하면, [ ] 차장의 행위는 타인의 계정을 이용하여 사내 메신저에 반복적으로 접속한 것으로 관련 규정에 위배되는 행위에 해당한다.

**관련자 의견 및 검토결과** 행정4급 [ ]은 [ ] 직원의 사내 메신저 계정에 접속한 사실은 인정하면서도, 우연히 알게 된 비밀번호가 맞는지 확인해 보려는 호기심에서 최초 접속이 이루어졌다고 진술하였다.

또한 근무시간 중 접속은 1회 접속 이후 자동 로그인 설정에 따라 이루어진 것이며, 심야시간대 접속은 과거 메신저 대화에서 본인의 발언에 문제가 있었는지 확인하기 위한 것이었다고 진술하였다. 다만 장시간 접속 경위에 대해서는 정확히 기억이 나지 않는다고 진술하였다.

그러나 시스템 로그 기록을 확인한 결과, 근무시간 외 및 심야시간대를 포함하여 [ ] 직원이 접속하지 않는 시간대에 반복적으로 접속한 사실이 확인되었다.

이러한 접속 경과를 종합할 때, 단순한 자동 로그인에 설정에 따른 접속이거나 메시지 확인을 위한 접속이었다는 ■■■ 차장의 주장은 받아들이기 어렵다.

## 징계요구 양정

행정4급 ■■■의 행위는 타인의 사내 메신저 계정에 무단으로 접속하여 정보통신망을 통해 보호되어야 할 타인의 비밀을 침해한 행위로서, 「정보통신망법」 제49조, 「인사규정」 제41조 및 제46조를 위반한 행위이며, 「인사규정」 제86조 제1호의 징계사유에 해당한다.

**조치할 사항** 인사노무실장은 타인의 사내 메신저 계정에 무단으로 접속하여 법령 및 성실의 의무 등을 위반한 행정4급 ■■■에게 「인사규정」 제86조에 따라 징계처분(정직)하시기 바랍니다. (징계)